

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 693/2538

บริษัท ชุมศิลป์โลหการ จำกัด
บริษัท ตราม้าลาย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18, มาตรา 420

จำเลยตั้งชื่อบริษัทจำเลยตรงกับคำในเครื่องหมายการค้าตราม้าลายของโจทก์ และของว. กรรมการของจำเลยไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ในการที่จะใช้นาม หรือชื่ออันชอบที่จะใช้ได้หรือทำให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อนั้นต้องเสื่อมเสีย ประโยชน์จากการที่ผู้อื่นมาใช้นามหรือชื่อเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ได้อันจะ ทำให้โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยระงับความเสียหายและร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามมิให้ จำเลยใช้นามหรือชื่อนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา18โจทก์ไม่มี สิทธิห้ามจำเลยใช้ชื่อบริษัทตราม้าลาย จำกัด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการ ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมตลอดทั้งเครื่องใช้ใน โรงพยาบาลและโรงแรมทั่วไปโดยใช้เครื่องหมายการค้าตราหัวม้าลายโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "ตราม้าลาย" "ตราหัวม้าลาย" และคำอักษรโรมัน "ZEBRA" ในลักษณะรูปแบบต่าง ๆ ไว้ และนับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการค้าเป็นต้นมา โจทก์ได้ใช้ความสามารถและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในด้านการโฆษณาเพื่อให้ประชาชน ได้คุ้นเคยกับชื่อยี่ห้อสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเงินไม่ต่ำ

กว่า 10,000,000 บาท ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์อย่างแพร่หลายว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไว้วางใจได้ ต่อมาประมาณกลางปี 2529 โจทก์ทราบว่าจำเลยได้ประกอบการค้าประเภทเดียวกันกับโจทก์โดยใช้ชื่อในการประกอบการค้าว่า "บริษัทตราม้าลาย จำกัด" การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการใช้ชื่อบริษัทเลียนแบบให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแสวงหาประโยชน์จากชื่อเครื่องหมายการค้านั้น เพื่อให้จำเลยสามารถจำหน่ายสินค้าของจำเลยได้เพิ่มขึ้นโดยอาศัยผลจากการโฆษณาและชื่อเสียงที่ดินและเป็นที่เชื่อถือของประชาชนของโจทก์ เป็นการลวงสาธารณชนให้เข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นของโจทก์อันจะทำให้รายได้จากการขายสินค้าของโจทก์ต้องลดน้อยลงและทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าจำเลยมีความเกี่ยวพันหรืออยู่ในเครือเดียวกันกับโจทก์ ทำให้โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการโฆษณาให้ประชาชนทราบว่าสินค้าและชื่อ "ตราม้าลาย" และ"ตราหัวม้าลาย"เป็นของโจทก์เพียงผู้เดียวเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท โจทก์ได้มีหนังสือเรียกร้องให้จำเลยระงับการใช้ชื่อของจำเลยดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะระงับการใช้ชื่อดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยระงับการใช้ชื่อ "บริษัทตราม้าลาย จำกัด" และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะระงับการใช้ชื่อดังกล่าว

จำเลยให้การว่า การขอใช้ชื่อนิติบุคคลของจำเลยได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด จำเลยไม่ได้ใช้ชื่อซ้ำเหมือนหรือคล้ายกับชื่อของบริษัทโจทก์ จำเลยไม่ได้ลอกเลียนคำว่า"ตราม้าลาย" จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ผู้เริ่มก่อการผู้ถือหุ้น และผู้เป็นกรรมการของจำเลยเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า "ม้าลาย" โดยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อนโจทก์ จำเลยไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาประกอบกิจการค้า คำว่า

"บริษัทตราม้าลาย จำกัด" เป็นชื่อนิติบุคคล การที่จำเลยใช้ชื่อบริษัทว่า "ตราม้าลาย" ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยระงับการใช้ชื่อ "บริษัทตราม้าลาย จำกัด" ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 10,000 บาท ให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันฟ้อง (วันที่ 29 มีนาคม 2531) เป็นต้นไปจนถึงวันที่จำเลยระงับการใช้ชื่อ "บริษัทตราม้าลาย จำกัด" จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ซึ่งไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งที่เป็นตราหัวม้าลายและตราม้าลายเป็นรูปม้าลายทั้งตัวใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 39, 41 และ 49 ซึ่งเป็นการจดทั้งจำพวกทุกรายการดังกล่าว โดยสินค้าบางจำพวกเป็นตราหัวม้าลาย บางจำพวกเป็นตราม้าลาย ปรากฏตามสำเนาหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.3 ส่วนนายวสันต์ ยิ่งดำรง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวของจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราม้าลายเป็นรูปม้าลายทั้งตัวใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7, 15 และ 16 ทั้งจำพวก และจดไว้เฉพาะสินค้าบางรายการสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 และ 13 ตามเอกสารหมาย ล.5 ถึง ล.10 โจทก์และนายวสันต์เคยมีคดีฟ้องร้องกันหลายคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตราม้าลายของโจทก์และของนายวสันต์ และได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันสองคดีตามคดีหมายเลขแดงที่ 4561/2522 และ 11125/2523 ของศาลชั้นต้นสรุปใจความตามที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาเอกสารหมาย จ.8 ได้ว่าโจทก์และนายวสันต์จะใช้เครื่องหมายการค้าตราม้าลายร่วมกันกับสินค้าจำพวกที่ได้ยื่นคำร้องจดทะเบียนไว้ต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ต่างไม่ขอคัดค้านซึ่งกันและ

กันโจทก์และนายวสันต์ตกลงไม่ผลิตสินค้าและนำออกจำหน่ายสำหรับสินค้าที่ต่างได้
ขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอที่ต่างได้ยื่นไว้แล้ว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์เป็นข้อแรกว่าโจทก์มีสิทธิ
ห้ามจำเลยใช้ชื่อ "บริษัทตราม้าลาย จำกัด" หรือไม่เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "ตราม้าลาย" แต่โจทก์ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นายวสันต์ผู้เริ่มก่อการและกรรมการผู้
มีอำนาจเพียงคนเดียวของจำเลยก็เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตราหัวม้าลายนั้น
ด้วย นามหรือชื่อและเครื่องหมายการค้าเป็นคนละเรื่องกัน กรณีแห่งคดีนี้เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในนามหรือชื่อของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
18 เมื่อคำว่า "บริษัทตราม้าลาย จำกัด" ซึ่งเป็นนามหรือชื่อของจำเลยไม่ได้ซ้ำกับนาม
หรือชื่อของโจทก์ซึ่งใช้ชื่อว่า "บริษัทหุมนศิลป์โลหการ จำกัด" ถึงแม้จำเลยตั้งชื่อของ
จำเลยตรงกับคำในเครื่องหมายการค้าตราม้าลายของโจทก์และของนายวสันต์
กรรมการของจำเลย ก็มีใช่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ในการที่จะใช้นามหรือชื่ออัน
ชอบที่จะใช้ได้นั้นหรือทำให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์
จากการที่ผู้อื่นมาใช้นามหรือชื่อเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ได้ อันจะทำให้โจทก์
มีสิทธิเรียกให้จำเลยระงับความเสียหายและร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามมิให้จำเลยใช้
นามนั้นหรือชื่อนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ทั้งฟังไม่ได้
ด้วยว่าการที่จำเลยใช้ชื่อจำเลยเช่นนั้นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ห้ามจำเลยใช้ชื่อบริษัทตราม้าลาย จำกัด ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ